

ANÁLISE DE RISCOS JURÍDICOS E

COMPLIANCE

Modelo: Print on Demand (POD)

Marca: AVA Sem Limites

Foco: Integração com a Reserva Ink sob a ótica do Direito Brasileiro (CDC, LGPD, Propriedade Intelectual e Tributário)

Data: 15 de Julho de 2026

Introdução e Escopo

A adoção do modelo de *Print on Demand* (POD) como parceiro de produção (Reserva Ink) e controle fiscal (Bling ERP) transfere a operação física para terceiros, mas **não afasta a responsabilidade jurídica da AVA Sem Limites perante os consumidores, fisco e detentores de direitos autorais.**

Esta análise visa mapear os riscos legais e indicar as ações de conformidade (*compliance*) necessárias para proteger a marca.

1. Direito do Consumidor (CDC) e Responsabilidade Civil

No Brasil, a relação com o cliente final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor

(CDC).

O Risco: Responsabilidade Solidária e Objetiva

- **Art. 18 e 34 do CDC:** A AVA Sem Limites é a face pública do negócio. Perante o cliente final, a marca responde de forma **exclusiva, objetiva e solidária** por quaisquer vícios do produto (defeitos de costura, erros de estamparia, falhas na malha) ou atrasos na entrega causados pela Reserva Ink.
- **Direito de Arrependimento (Art. 49 do CDC):** Em compras online, o consumidor tem o direito incondicional de desistir da compra em até 7 dias após o recebimento. O custo do frete de retorno e o reembolso integral são obrigações da AVA Sem Limites, mesmo que a peça tenha sido personalizada.

AÇÕES DE COMPLIANCE:

- **Direito de Regresso Contratual:** O contrato com a Reserva Ink deve prever expressamente o reembolso automático à marca (estorno do custo do produto e do frete) caso a devolução do cliente ocorra por falha técnica de fabricação comprovada da Reserva.
- **Provisão para Devoluções:** Manter uma reserva financeira (cerca de 3% a 5% do faturamento) para cobrir os custos de logística reversa e estornos do Direito de Arrependimento de clientes que simplesmente desistirem da compra (onde a Reserva Ink não arcará com o prejuízo, pois a estampa foi produzida conforme solicitado).

2. Propriedade Intelectual (PI) e Direitos Autorais

O modelo POD facilita o upload rápido de estampas, o que eleva a exposição a processos por infração de direitos de marca ou imagem.

O Risco: Processos por Uso Não Autorizado

- **Isenção de Responsabilidade do Operador:** Nos termos de uso da Reserva Ink (e de qualquer plataforma de POD), o criador da estampa declara que possui todos os direitos sobre as imagens. Caso ocorra uma infração, a Reserva Ink retirará o produto do ar imediatamente e denunciará a AVA Sem Limites como única responsável legal.

- **Tipos de Violações Comuns:**

- Uso de fontes tipográficas sem licença comercial (ex: fontes baixadas da internet restritas para uso pessoal).
- Uso de grafites urbanos protegidos por direitos de autor (Lei 9.610/98) sem autorização do artista local.
- Uso de marcas registradas no INPI (logos, slogans ou nomes semelhantes) ou direitos de imagem de terceiros (celebridades, atletas).

AÇÕES DE COMPLIANCE:

- **Auditoria de Assets:** Garantir que todas as estampas e fontes tipográficas utilizadas na coleção de verão possuam licenças comerciais documentadas ou sejam criações 100% autorais e registradas.
- **Contratos de Licenciamento com Artistas:** Se a marca utilizar grafites ou artes de artistas locais de Vitória (ES), assinar contratos formais de cessão de direitos patrimoniais de propriedade intelectual com cláusula de comercialização sob demanda.

3. Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

O envio de pedidos ao Bling e consequentemente à Reserva Ink envolve o tratamento de dados pessoais dos clientes.

O Risco: Vazamento de Dados e Falta de Consentimento

- A AVA Sem Limites atua como **Controladora de Dados** (coleta nome, CPF, e-mail e endereço).
- O Bling e a Reserva Ink atuam como **Operadores de Dados** (processam e utilizam os dados para faturar e entregar).
- Sob a LGPD (Lei 13.709/2018), a AVA responde solidariamente por eventuais incidentes de segurança (vazamento de dados) que ocorram nas pontas dos parceiros operacionais caso não tenha contratos adequados.

AÇÕES DE COMPLIANCE:

- **Políticas de Privacidade Transparentes:** O site em Next.js deve conter Termos de Uso e Política de Privacidade explícitos, informando ao cliente que seus dados serão compartilhados com parceiros de logística (sem precisar citar nominalmente a Reserva Ink, usando "parceiros de fabricação e despacho") estritamente para a finalização do pedido.
- **LGPD Addendum:** Verificar se os contratos com o Bling e a Reserva possuem cláusulas padrão de conformidade com a LGPD (geralmente inclusas nos termos de aceite padrão das plataformas).

4. Estrutura Tributária e Fiscal

A operação integrada Next.js → Bling → Reserva Ink exige o enquadramento fiscal correto para evitar bitributação ou autuações por sonegação fiscal.

O Risco: Bitributação e Classificação Incorreta

No modelo tradicional, você compra matéria-prima, fabrica e vende (Indústria/Comércio). No POD, você terceiriza a fabricação física sob encomenda.

- **Operação:** O cliente compra da AVA (comércio varejista). A AVA emite uma NF-e de venda (CFOP 5.102 / 6.102).
- **A Relação AVA-Reserva Ink:** A Reserva Ink deve emitir uma Nota Fiscal de venda do insumo/serviço para a AVA Sem Limites, permitindo que a marca dê entrada fiscal nas mercadorias e deduza o custo do produto para fins de imposto de renda e ICMS.

AÇÕES DE COMPLIANCE:

- **Formalização MEI ou Simples Nacional:** A operação via CPF (pessoa física) descrita anteriormente é excelente para *testar a peça piloto*, mas para vender ao público, a operação comercial com CPF pode gerar cobrança de Imposto de Renda de Pessoa Física (carnê-leão) com alíquotas de até 27,5% sobre o lucro. Abrir um **MEI** (imposto mensal fixo baixo) ou microempresa no **Simples Nacional** (alíquota inicial reduzida para comércio) é fundamental antes de colocar o site no ar.
- **Parametrização no Bling:** Configurar as naturezas de operação (tributos municipais e estaduais) de forma correta no Bling ERP com o auxílio de uma contabilidade especializada em e-commerce.



Matriz de Probabilidade vs. Impacto dos Riscos

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO DE MITIGAÇÃO IMEDIATA
Atraso na entrega pela fábrica (SLA)	Média	Médio	Política clara de prazos com margem de segurança no checkout
Direito de Arrependimento (CDC 49)	Alta	Baixo	Provisão financeira e contrato de reversão com o parceiro
Uso de fonte/imagem sem licença	Baixa	Alto	Varredura de PI em todas as estampas da coleção de Verão
Tributação inadequada (CPF)	Alta	Alto	Migração da conta para CNPJ (MEI) antes das vendas públicas